

Anträge zur Niederschrift – Erörterungstermin

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG – Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Einwender: Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier, Wöhrdstraße 41, 93059 Regensburg **Einwendung vom:** 14.01.2026 (fristgerecht)

Wir stellen im Erörterungstermin die folgenden Anträge und bitten um deren Aufnahme in die Niederschrift (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BayVwVfG).

Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden

Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss als Schutzauflage nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG verbindlich aufzuerlegen:

1. vor Baubeginn eine Beweissicherung an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten – einschließlich des Baudenkmals Wöhrdstraße 41 – durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, und zwar architektonisch, geodätisch und erschütterungstechnisch nach DIN 4150;
2. während der Bauphase ein Riss-, Setzungs- und Erschütterungsmonitoring an den Gebäuden mit Grenzwerten nach DIN 4150-3;
3. die Aushändigung der Dokumentation an Eigentümer und Bewohner.

Antrag 2 – Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Die Grundwassermodellierung (Anlage F 3.2) ist um Niedrigwasser-Szenarien zu ergänzen –

1. stationäre Berechnung für anhaltendes Niedrigwasser (NQ), jeweils im Bezugs-

und im Planungszustand;

2. mit Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts unter der Dichtwand;
3. mit Bewertung der Folgen dauerhaft tiefer Grundwasserstände für Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.

Antrag 3 – Information über den Verfahrensfortgang

Wir beantragen zur Niederschrift die Zusage der Planfeststellungsbehörde,

1. die Einwender individuell über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang zu informieren, und
2. die Entscheidung individuell zuzustellen (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG), ohne von der Ersetzung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG) Gebrauch zu machen.

Antrag 4 – UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift:

1. die Feststellung, dass die als „Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“ bezeichnete Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist;
2. die Zusage, dass die Planfeststellungsbehörde die zusammenfassende Darstellung (§ 24 UVPG) und die begründete Bewertung (§ 25 UVPG) eigenständig erarbeitet und nicht lediglich die Bewertungen des Vorhabensträgers übernimmt.

Ferner rügen wir, dass die Alternativendarstellung des UVP-Berichts unvollständig ist (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG – siehe Antrag 7).

Antrag 5 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. eine gebäudescharfe Ermittlung, wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd bei einem HQ100 tatsächlich überflutet würden (Wassertiefe am

Gebäude);

2. ein quantifiziertes Schadenspotenzial (Schadenserwartungswert);
3. die Vorlage des Primärbelegs für die Angabe „85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen“.

Antrag 6 – Nutzen-Kosten-Untersuchung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung der Gesamtmaßnahme – mit Barwertbetrachtung der über 100 Jahre verteilten Schadenserwartung, mit den laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten und mit den Kostenrisiken – als Grundlage der Abwägung und der Verhältnismäßigkeitsprüfung.

Antrag 7 – Ergebnisoffene Alternativenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die ergebnisoffene Prüfung eines flächendeckenden Objektschutz- bzw. Hybridkonzepts – Objektschutz, mobile Elemente und punktuelle Geländeanpassung – als Alternative zum linienförmigen Polderschutz, und die entsprechende Ergänzung der Alternativendarstellung des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG).

Hilfsweise beantragen wir die Protokollierung, dass eine solche Prüfung in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist.

Antrag 8 – Offenlegung der Kostenberechnung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Offenlegung der Kostenberechnung der Entwurfsplanung –

1. aufgeschlüsselt nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen, mit Angabe des Preisstands;
2. mit Bezifferung der Grundstückskosten, der jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt zu übertragenden Anlagen und der Kosten der Kompensationsmaßnahmen.

Antrag 9 – Kostenteilung und Mehrkosten

Wir beantragen zur Niederschrift die Darlegung:

1. wer Mehrkosten und Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung) trägt;
2. auf welcher Grundlage die Stadt Regensburg „etwa 50 Prozent der Kosten“ übernimmt, obwohl Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG einen Gemeindeanteil von 20 % der Ausbaukosten vorsieht.

Wir beantragen zudem die Offenlegung der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 und des Entwurfs der Bau- und Unterhaltsvereinbarung.

Regensburg, den _____

Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier